

1501680-14.2022.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... que tinham acabado de efetuar um roubo e subtraído celulares, os quais estariam no interior do veículo. O veículo foi vistoriado e foram localizados dois celulares de acordo com as características citadas pelo COPOM, além de outros três aparelhos, todos produtos de roubo, segundo os acusados, razão pela qual foram encaminhados à delegacia.

Interrogado, André Luis Colares de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501680-14.2022.8.26.0506 - controle nº 2022/000338

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2085650/2022 - 5º Distrito Policial de Ribeirão Preto

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR DESCONHECIDO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

ANDRÉ LUIS COLARES DE ALMEIDA BENTO, EDEMIVALDO CAMARGO DE SOUZA NETO, JHONATAN SOUZA e WISLEY WITALLO VAZ foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, na forma do artigo 70 (por duas vezes), ambos do Código Penal, porque no dia, horário e local descritos na denúncia, agindo de comum acordo e unidade de propósito entre si, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis, consistentes em um telefone celular iPhone XS Max, avaliado em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) e pertencente à ofendida Beatriz Teclo Marques, bem como um telefone celular Samsung S10, avaliado em R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e pertencente à ofendida Franciny Molina Candido. Narra a denúncia que os acusados intencionados em realizar assaltos, muniram-se de um simulacro de arma de fogo e passaram a transitar pela via pública fazendo uso do veículo VW/Fox de cor preta e placas EYF-2552/RP, pertencente e conduzido por André Luis, enquanto Edemivaldo, Jhonatan e Wisley se encontravam como passageiros. Os acusados se depararam com as vítimas, ocasião em que decidiram assaltá-las, sendo

que André Luis parou o veículo e permaneceu no seu interior junto com outro comparsa, a fim de assegurarem a fuga, enquanto os outros dois assaltantes, um deles na posse do simulacro de arma de fogo, desceram do automóvel e anunciaram o assalto com emprego de grave ameaça, inclusive, dizendo “perdeu perdeu, se reagir vai morrer, passa tudo, se reagir leva tiro”. Na posse dos bens roubados, ambos retornaram para o veículo e todos empreenderam fuga.

Em seguida, policiais militares em regular atividade tomaram conhecimento de roubo a transeuntes realizado por quatro indivíduos que faziam uso de um veículo de cor preta, sendo que um deles estaria armado. Assim, durante patrulhamento ostensivo pela Av. Mal Costa e Silva, a guarnição policial avistou um veículo VW/Fox de placas EYF2552/SP, de cor preta, ocupada por quatro indivíduos, sendo que o motorista do veículo informado aumentou a velocidade ao notar a presença da viatura policial, dando início a um acompanhamento e posterior abordagem.

Presos em flagrante delito, os acusados participaram de audiência de custódia, sendo as prisões em flagrante convertidas em preventivas no dia 30 de abril de 2022 (págs. 138/141).

A denúncia (págs. 165/168), instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 10 de maio de 2022 (págs. 172/173).

Citados (Wisley - pág. 203; Jhonatan - pág. 199; Edemivaldo - pág. 201; André - pág. 223), os acusados apresentaram resposta à acusação (Wisley - págs. 247/250; Jhonatan - pág. 235; Edemivaldo - pág. 235; André - págs. 208/213).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, com o uso da ferramenta Microsoft Teams a prova oral foi colhida e interrogados os acusados.

Debates realizados, o representante do Ministério Público reiterou o pedido de condenação nos termos da denúncia. A Defesa de André Luis Colares de Almeida Neto pugnou por reconhecimento de benefícios legais, consideração de boas circunstâncias na primeira fase, reconhecimento da confissão e fixação do regime inicial semiaberto. A Defesa de Edemivaldo Camargo de Souza Neto e de Jhonatan Souza pugnou pelo reconhecimento da confissão e sustentou o uso de simulacro ser inerente à grave ameaça, não justificando sopesar a pena acima do mínimo a não ser em razão de mau antecedente; com relação ao regime pugnou a consideração do tempo de prisão cautelar cumprida até o presente momento para fixação do regime inicial diverso do fechado. Por fim, a Defesa de Wisley Witallo Vaz pleiteou a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade ficou comprovada com o boletim de ocorrência (págs. 17/21), o auto de exibição e apreensão (págs. 29/30), auto de exibição/apreensão/entrega (págs. 31/32), o auto de avaliação (págs. 152/153), o laudo pericial do exame em arma de pressão (págs. 190/193), bem como pela prova oral produzida em fase inquisitorial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Igualmente comprovada a autoria.

Artur Azevedo Pereira,, acompanhado da amigas Franciny e Beatriz, viu aproximar-se um carro preto, nele tinham três ou quatro pessoas. Um dos ocupantes desceu, apontou uma arma contra seu peito; levantou as mãos para o alto, ficou parado e sentiu mãos fazendo revista em si; ao perceber que se tratava de um assalto, dispensou o celular no chão e por isso não teve o bem roubado.

Beatriz Teclo Marques estava acompanhando Franciny junto com seu primo quando se aproximou um carro preto, abriu o vidro e os ocupantes gritaram “parou, parou, perdeu, perdeu!”. Pela porta direita dianteira, um homem, com uma arma, e também pela porta direita traseira outro homem saíram e executaram o assalto. Ambos revistaram o trio de vítimas e o homem armado colocou a arma na barriga de Artur dizendo “se reagir vai morrer”; foram subtraídos os celulares de Beatriz e de Franciny, voltaram para o carro, que era ocupado por quatro assaltantes e algum deles disse “não viu se tem corrente? não viu se tem corrente?”

Prosseguiu Beatriz, a polícia abordou quatro suspeitos, dois deles foram reconhecidos e, hoje, em audiência de instrução, indicou a pessoa identificada por nº 5 - Wisley Witallo Vaz - como sendo aquele que a revistou e a pessoa

identificada por nº 2 - Jhonatan Souza - como aquele que desceu com a arma. Aristides Aparecido Freire Casemiro Filho e João Paulo Borges Júnior, policiais militares, estavam em patrulhamento, receberam informação pelo COPOM de que um roubo dois celulares (iPhone e Samsung) , praticado por quatro pessoas, as quais ocupavam um veículo de cor escura, evadiram-se sentido bairro Jardim Aeroporto. Foi direcionado o patrulhamento tático para a zona informada e visualizado um veículo Fox de cor preta com os vidros abertos e com quatro ocupantes; feita a aproximação, o o condutor do veículo aumentou a velocidade, o que levantou suspeita e fizeram a abordagem; os quatro ocupantes desceram, feita busca pessoal e em poder de Jhonatan foi localizado o simulacro de pistola. Indagados sobre a procedência do simulacro, os quatro confessaram que tinham acabado de efetuar um roubo e subtraído celulares, os quais estariam no interior do veículo. O veículo foi vistoriado e foram localizados dois celulares de acordo com as características citadas pelo COPOM, além de outros três aparelhos, todos produtos de roubo, segundo os acusados, razão pela qual foram encaminhados à delegacia.

Interrogado, André Luis Colares de Almeida Bento narrou que estava há seis dias usando drogas quando na Praça Schmidt encontrou três rapazes, os quais não conhecia anteriormente, e combinaram de dar uma volta com o carro até a Feapan; depararam-se com três pessoas que estavam na rua e Jhonatan pediu para parar o carro, eles fizeram a abordagem e assaltaram essas pessoas. Foram embora e, após abastecer o carro, viu a viatura do BAEP e foi abordado.

Wisley Witallo Vaz, ao ser interrogado, negou ter participado do roubo. Alegou estar no evento próximo à Feapam quando encontrou André parado e o questionou se era "uber", ao qual André respondeu negativamente, mas Wisley pediu que o deixasse próximo ao Campos Elíseos e pagou a quantia de dez reais. Quando a polícia fez a abordagem, estava no banco traseiro esquerdo. Não conhecia nenhum dos três e não tinha ciência do roubo.

Edemivaldo Camargo de Souza Neto, disse que ele e Jhonatan estavam na praça quando foram pegos pelo carro conduzido por André e estavam usando "pinos" (droga) pela cidade, sem intenção de roubar. Jhonatan pediu para André parar o carro, sem este último ter ciência do assalto; Edemilvado e Jhonatan desceram do carro, Jhonatan estava com o simulacro e começou a dizer à vítima "perdeu, perdeu!" e que se não desse iria morrer, então a vítima entregou o celular em sua mão. Voltaram ao carro e pediram para André acelerar o carro. Pararam para abastecer o carro e próximo à Feapam, onde encontraram Wisley, os policiais os abordaram. Estava no banco traseiro direito.

Finalmente, interrogado, Jhonatan Souza afirmou que ele e Edemivaldo encontraram André na praça, estavam usando droga e saíram para dar uma volta de carro; Jhonatan estava com simulacro e durante a volta encontraram três vítimas andando na rua, desceram do carro ele e Edemivaldo e efetuaram o assalto. Conhecia apenas Edemilvado; conheceu André na praça porque lá estavam usando droga e esse estava com o carro; não conhecia Wisley, com quem teve contato próximo à Feapam. Durante o assalto só tinham ele, Edemivaldo e André dentro do carro, não soube explicar o porquê a vítima ter reconhecido Wisley como sendo um dos que a abordaram.

A dinâmica dos fatos, consoante o quadro de provas que compõe os autos, está em compasso com a percepção de que o roubo foi praticado pelos acusados em autêntica união e aderência de vontades.

Não obstante Wisley tenha negado sua autoria no roubo, trazendo a alegação de que adentrou ao veículo após o cometimento do assalto, essa versão não se sustenta pelas provas que existem nos autos, seja pelo conjunto do relato feito pelas vítimas - precisamente nesse aspecto Beatriz - de que eram quatro os ocupantes do veículo; ademais, hoje sobreveio a notícia de que desde a Praça Schmidt os quatro adentraram ao veículo que era conduzido por André. Basta conferir o relato feito por um dos acusados e o reconhecimento feito por Beatriz quanto ao fato de Wisley ser um dos executores do assalto.

O conjunto de provas que existe, a miúdo analisado, revela que os quatro acusados estavam cientes da ação que foi executada por dois dos ora acusados - e que todos a aderiram psicologicamente, com unidade de desígnios, na subtração dos celulares, mediante grave ameaça.

Jhonatan admitiu ser ele um dos executores, até com a notícia de que era ele quem empunhava o simulacro da pistola.

Beatriz foi precisa em apontar Jhonatan e Wisley como os executores: Jhonatan como aquele que exibiu o simulacro (até então por ela não percebido que se tratava de simulacro) e também Wisley que também desceu do lado direito do veículo utilizado para o assalto e executaram a subtração mediante a grave ameaça. Isolada nos autos, portanto, a negativa de Wisley.

A págs. 190/193 existe o laudo que analisou e avaliou o objeto apreendido e usado por um dos assaltantes: o simulacro de arma de fogo.

Trata-se de objeto que intimidou sobremaneira as vítimas, conforme os relatos feitos nos autos e hoje aqui reproduzidos, destacando-se desde já que o uso de simulacro de arma de fogo, por si só, não configura a elementar da grave ameaça. Para o caso concreto, viu-se que a abordagem foi incisiva em direção às vítimas, em elevado concurso de pessoas, e não um mero concurso de agentes de apenas duas, mas sim conjunto de quatro homens abordando duas moças e um rapaz no meio da via pública durante a madrugada.

A grave ameaça se intensificou com o emprego de simulacro e com o número de pessoas envolvidas no assalto. Não se pode perder de vista ainda que os autores usavam veículo motorizado, o que impingiu às vítimas a sensação ainda de que a fuga seria eficaz.

Não há pensar-se em crime único, a ter-se como certo, portanto, que, mediante uma ação, foram subtraídos dois aparelhos celulares de duas pessoas – e somente não houve a terceira vítima por conta da ação empregada por Artur que também foi abordado e não teve seu celular subtraído -, típica caracterização do concurso formal previsto no artigo 70, caput, do Código Penal.

Nesse sentido:

[...]

4. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp 1588159/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Destarte, demonstrada que as condutas dos acusados se amoldam ao crime de roubo majorado previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, em concurso formal, impõe-se suas condenações. Passo às dosagens das penas:

EDEMIIVALDO CAMARGO DE SOUZA NETO:

I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavorável a culpabilidade, por infundir maior temor às vítimas, além da grave ameaça que já havia sido feita pela abordagem e o anúncio do roubo sob a utilização de simulacro. Nesse particular, com a devida vênia a entendimento contrário, não se trata de apenas elementar do tipo penal (grave ameaça) o emprego do simulacro, porquanto a grave ameaça deu-se no momento do anúncio do assalto e para tanto bastaria a mera menção a estar armado; mas um dos agentes agente viu-se acompanhado de outras pessoas, ainda, exibiu simulacro, objeto capaz de infundir maior pânico às vítimas. A relevância de consideração acerca do tema do simulacro de arma de fogo vê-se também porque há a existência de projeto de lei que pretende criminalizar o porte desta espécie de objeto (Projeto de Lei nº 166-A, de 2019, em curso na Câmara dos Deputados). Logo, lembrada a variação da pena entre quatro a dez anos de reclusão, necessária majoração da pena em seis meses de reclusão e em cinco dias-multa.

Desfavoráveis ainda as circunstâncias para o cometimento do crime ao ser praticado por elevado número de pessoas (quatro), com veículo motorizado e durante a madrugada, a infundir maior poder de intimidação às vítimas, já que essas teriam a sensação de efetividade do roubo e da fuga, tanto que as vítimas nem reagiram e entregaram imediatamente os celulares; por essa circunstância, justificada a majoração em outros seis meses de reclusão e em cinco dias-multa.

Desfavorável ainda o mau antecedente (processo nº 0029617-30.2009.8.26.0506, 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, pág. 110), a provocar o aumento de quatro meses de reclusão e três dias-multa.

Cumpra, assim, estabelecer a pena-base em cinco anos e quatro meses de reclusão e pagamento de vinte e três dias-multa, no valor mínimo unitário;

II. Dentre as circunstâncias legais, presente a quintupla reincidência (processo nº 0003530-03.2010.8.26.0506, 1ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, pág. 109 e correlata execução nº 4 (pág. 124); processo nº 0005485-69.2010.8.26.0506, 5ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, pág. 109 e correlata execução nº 2 (pág. 123); processo nº 0014720-26.2011.8.26.0506, 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP e correlata execução nº 1 (pág. 122); processo nº 0906260-88.2012.8.26.0506, 3ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP e correlata execução nº 3 (pág. 123); e processo nº 1502466-88.2019.8.26.0530, 5ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, pág. 111), a determinar, cada uma, o aumento de quatro meses de reclusão e três dias-multa, a representar, no conjunto, um ano e oito meses de reclusão e quinze dias-multa, perfazendo o subtotal da pena de sete anos de reclusão e trinta e oito dias-multa. Presente a atenuante da confissão, reduzo a pena em seis meses de reclusão e cinco dias-multa, perfaz-se novo subtotal de seis anos e seis meses de reclusão e trinta e três dias-multa;

III. Em relação às causas de aumento de pena, comprovado o concurso de pessoas (§2º, II, do artigo 157, do Código Penal), necessário aumentar um terço, alcançando-se novo subtotal da pena de oito anos e oito meses de reclusão e pagamento de quarenta e quatro dias-multa;

Presente ainda a causa de aumento prevista na parte geral, artigo 70, caput, do Código Penal, eis que o roubo atingiu duas vítimas distintas (aqui observado a perfeita identificação pelos assaltantes de que os bens jurídicos eram distintos), a demandar a majoração na fração de um sexto e, assim, a perfazer o subtotal da pena de dez anos, um mês e dez dias de reclusão e pagamento de oitenta e oito dias-multa.

Não concorrentes causas especiais de diminuição, Torno definitivo o quantum da pena de dez anos, um mês e dez dias de reclusão e pagamento de oitenta e oito dias-multa.

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, ante o montante da pena, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a múltipla reincidência, bem como as causas especiais de aumento, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, será o da modalidade fechado, único capaz de atender aos critérios da prevenção e repressão do crime em julgamento. Insuficiente o critério objetivo temporal para progressão para o regime semiaberto (artigo 387, parágrafo 2º, do Código Processo Penal), iniciará o cumprimento no regime original.

Aplicáveis à espécie, vale citar:

“Ao autor de roubo qualificado aplica-se o regime fechado, porque crime desta natureza põe em evidência personalidade marcadamente defeituosa” (JTJ 186/286); E ainda: “Em sede de roubo qualificado, o regime inicial e cumprimento da pena deve ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado demonstra insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção à sociedade, deverá ser devidamente observado, em análises específicas que somente tal regime obriga” (RJDTACRIM 27/189), ambas apud, “Código de Processo Penal Interpretado”, MIRABETE, Júlio Fabbrini, 4ª edição, Editora Atlas, p. 258.

E ainda:

“A gravidade do delito de roubo biqualeficado é somente compatível com a imposição do regime fechado, máxime se o réu é reincidente em crime doloso, o que revela periculosidade evidente e personalidade voltada para a prática criminosa” (grifei) (RJDTACRIM 30/254-5). E: “Em se tratando de crime de roubo duplamente qualificado, o regime prisional para o início de cumprimento de pena é o único compatível com a gravidade do delito” (RJDTACRIM 27/107). No mesmo sentido, TACRSP: RJDTACRIM 27/165 e 197, 32/313-4.

Oportuno também transcrever o já decidido pelo Supremo Tribunal Federal:

“O regime inicial depende não só das regras do art. 33 e seu § 2º, mas também de suas ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III” (STF, RTJ 136/145). “O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de

considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando e de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias” (RHC 65.501-SP – RTJ 123/547).

JHONATAN SOUZA:

I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavorável a culpabilidade, por infundir maior temor às vítimas, além da grave ameaça que já havia sido feita pela abordagem e o anúncio do roubo sob a utilização de simulacro. Nesse particular, com a devida vênia a entendimento contrário, não se trata de apenas elementar do tipo penal (grave ameaça) o emprego do simulacro, porquanto a grave ameaça deu-se no momento do anúncio do assalto e para tanto bastaria a mera menção a estar armado; mas um dos agentes viu-se acompanhado de outras pessoas, ainda, exibiu simulacro, objeto capaz de infundir maior pânico às vítimas. A relevância de consideração acerca do tema do simulacro de arma de fogo vê-se também porque há a existência de projeto de lei que pretende criminalizar o porte desta espécie de objeto (Projeto de Lei nº 166-A, de 2019, em curso na Câmara dos Deputados). Logo, relembra a variação da pena entre quatro a dez anos de reclusão, necessária majoração da pena em seis meses de reclusão e em cinco dias-multa.

Desfavoráveis ainda as circunstâncias para o cometimento do crime ao ser praticado por elevado número de pessoas (quatro), com veículo motorizado e durante a madrugada, a infundir maior poder de intimidação às vítimas, já que essas teriam a sensação de efetividade do roubo e da fuga, tanto que as vítimas nem reagiram e entregaram imediatamente os celulares; por essa circunstância, justificada a majoração em outros seis meses de reclusão e em cinco dias-multa.

Pesa ainda em desfavor o mau antecedente (processo nº 0025158-72.2015.8.26.0506, 3ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, págs. 127/128 e correlata execução nº 0000969-26.2016 (pág. 126)), a provocar o aumento de seis meses de reclusão e cinco dias-multa.

Cumprido, assim, estabelecer a pena-base em cinco anos e seis meses de reclusão e pagamento de vinte e cinco dias-multa, no valor mínimo unitário;

II. Dentre as circunstâncias legais, presente a dupla reincidência (Processo nº 1500147-79.2021.8.26.0530- 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP; Processo nº 1500338-32.2018.8.26.0530 – 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP), a determinar, cada uma, o aumento de quatro meses de reclusão e três dias-multa, a representar, no conjunto, oito meses de reclusão e seis dias-multa, perfazendo o subtotal da pena de seis anos e dois meses de reclusão e trinta e um dias-multa.

Presente a atenuante da confissão, reduziu a pena em seis meses de reclusão e cinco dias-multa, perfaz-se novo subtotal de cinco anos e oito meses de reclusão e vinte e seis dias-multa;

III. Em relação às causas de aumento de pena, comprovado o concurso de pessoas (§2º, II, do artigo 157, do Código Penal), necessário aumentar um terço, alcançando-se o subtotal da pena de sete anos, seis meses e vinte dias de reclusão e pagamento de trinta e quatro dias-multa;

Presente ainda a causa de aumento prevista na parte geral, artigo 70, caput, do Código Penal, eis que o roubo atingiu duas vítimas distintas (aqui observado a perfeita identificação pelos assaltantes de que os bens jurídicos eram distintos), a demandar a majoração na fração de um sexto e, assim, a perfazer o subtotal da pena de oito anos, nove meses e vinte e três dias de reclusão e pagamento de sessenta e oito dias-multa.

Não concorrentes causas especiais de diminuição, torno definitivo o quantum da pena de oito anos, nove meses e vinte e três dias de reclusão e pagamento de sessenta e oito dias-multa;

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, ante o montante da pena, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a múltipla reincidência, bem como as causas especiais de aumento, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, será o da modalidade fechado, único capaz de atender aos critérios da prevenção e repressão do crime em julgamento. Insuficiente o critério objetivo temporal para progressão para o regime semiaberto (artigo 387, parágrafo 2º, do Código Processo Penal), iniciará o cumprimento no regime original.

Aplicáveis à espécie, vale citar:

"Ao autor de roubo qualificado aplica-se o regime fechado, porque crime desta natureza põe em evidência personalidade marcadamente defeituosa" (JTJ 186/286); E ainda: "Em sede de roubo qualificado, o regime inicial e cumprimento da pena deve ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado demonstra insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção à sociedade, deverá ser devidamente observado, em análises específicas que somente tal regime obriga" (RJDTACRIM 27/189), ambas apud, "Código de Processo Penal Interpretado", MIRABETE, Júlio Fabbrini, 4ª edição, Editora Atlas, p. 258.

E ainda:

"A gravidade do delito de roubo biqualeficado é somente compatível com a imposição do regime fechado, máxime se o réu é reincidente em crime doloso, o que revela periculosidade evidente e personalidade voltada para a prática criminosa" (grifei) (RJDTACRIM 30/254-5). E: "Em se tratando de crime de roubo duplamente qualificado, o regime prisional para o início de cumprimento de pena é o único compatível com a gravidade do delito" (RJDTACRIM 27/107). No mesmo sentido, TACRSP: RJDTACRIM 27/165 e 197, 32/313-4.

Oportuno também transcrever o já decidido pelo Supremo Tribunal Federal:

"O regime inicial depende não só das regras do art. 33 e seu § 2º, mas também de suas ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III" (STF, RTJ 136/145). "O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando e de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias" (RHC 65.501-SP - RTJ 123/547).

WISLEY WITALLO VAZ:

I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavorável a culpabilidade, por infundir maior temor às vítimas, além da grave ameaça que já havia sido feita pela abordagem e o anúncio do roubo sob a utilização de simulacro. Nesse particular, com a devida vênia a entendimento contrário, não se trata de apenas elementar do tipo penal (grave ameaça) o emprego do simulacro, porquanto a grave ameaça deu-se no momento do anúncio do assalto e para tanto bastaria a mera menção a estar armado; mas um dos agentes viu-se acompanhado de outras pessoas, ainda, exibiu simulacro, objeto capaz de infundir maior pânico às vítimas. A relevância de consideração acerca do tema do simulacro de arma de fogo vê-se também porque há a existência de projeto de lei que pretende criminalizar o porte desta espécie de objeto (Projeto de Lei nº 166-A, de 2019, em curso na Câmara dos Deputados). Logo, relembrada a variação da pena entre quatro a dez anos de reclusão, necessária majoração da pena em seis meses de reclusão e em cinco dias-multa.

Desfavoráveis ainda as circunstâncias para o cometimento do crime ao ser praticado por elevado número de pessoas (quatro), com veículo motorizado e durante a madrugada, a infundir maior poder de intimidação às vítimas, já que essas teriam a sensação de efetividade do roubo e da fuga, tanto que as vítimas nem reagiram e entregaram imediatamente os celulares; por essa circunstância, justificada a majoração em outros seis meses de reclusão e em cinco dias-multa.

Cumpre, então, estabelecer a pena-base em cinco anos de reclusão e pagamento de vinte dias-multa, no valor mínimo unitário;

II. Dentre as circunstâncias legais, presente a reincidência (processo nº 0000969-50.2018.8.26.0530, 5ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, pág. 98), a determinar o aumento de quatro meses de reclusão e três dias-multa, perfazendo o subtotal da pena de cinco anos e quatro meses de reclusão e vinte e três dias-multa; não houve confissão por parte deste agente.

III. Em relação às causas de aumento de pena, comprovado o concurso de pessoas (§2º, II, do artigo 157, do Código Penal), necessário aumentar um terço, alcançando-se o subtotal da pena de sete anos, um mês e dez dias de reclusão e pagamento de trinta dias-multa;

Presente ainda a causa de aumento prevista na parte geral, artigo 70, caput, do Código Penal, eis que o roubo atingiu duas vítimas distintas (aqui observado a

perfeita identificação pelos assaltantes de que os bens jurídicos eram distintos), a demandar a majoração na fração de um sexto e, assim, a perfazer o subtotal da pena de oito anos, três meses e dezesseis dias de reclusão e pagamento de sessenta dias-multa.

Não concorrentes causas especiais de diminuição, torno definitivo o quantum da pena de oito anos, três meses e dezesseis dias de reclusão e pagamento de sessenta dias-multa;

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, ante o montante da pena, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a múltipla reincidência, bem como as causas especiais de aumento, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, será o da modalidade fechado, único capaz de atender aos critérios da prevenção e repressão do crime em julgamento. Insuficiente o critério objetivo temporal para progressão para o regime semiaberto (artigo 387, parágrafo 2º, do Código Processo Penal), iniciará o cumprimento no regime original.

Aplicáveis à espécie, vale citar:

"Ao autor de roubo qualificado aplica-se o regime fechado, porque crime desta natureza põe em evidência personalidade marcadamente defeituosa" (JTJ 186/286); E ainda: "Em sede de roubo qualificado, o regime inicial e cumprimento da pena deve ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado demonstra insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção à sociedade, deverá ser devidamente observado, em análises específicas que somente tal regime obriga" (RJDTACRIM 27/189), ambas apud, "Código de Processo Penal Interpretado", MIRABETE, Júlio Fabbrini, 4ª edição, Editora Atlas, p. 258.

E ainda:

"A gravidade do delito de roubo biqualeficado é somente compatível com a imposição do regime fechado, máxime se o réu é reincidente em crime doloso, o que revela periculosidade evidente e personalidade voltada para a prática criminosa" (grifei) (RJDTACRIM 30/254-5). E: "Em se tratando de crime de roubo duplamente qualificado, o regime prisional para o início de cumprimento de pena é o único compatível com a gravidade do delito" (RJDTACRIM 27/107). No mesmo sentido, TACRSP: RJDTACRIM 27/165 e 197, 32/313-4.

Oportuno também transcrever o já decidido pelo Supremo Tribunal Federal:

"O regime inicial depende não só das regras do art. 33 e seu § 2º, mas também de suas ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III" (STF, RTJ 136/145).

"O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando e de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias" (RHC 65.501-SP - RTJ 123/547).

ANDRÉ LUIS COLARES DE ALMEIDA BENTO:

I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavorável a culpabilidade, por infundir maior temor às vítimas, além da grave ameaça que já havia sido feita pela abordagem e o anúncio do roubo sob a utilização de simulacro. Nesse particular, com a devida vênia a entendimento contrário, não se trata de apenas elementar do tipo penal (grave ameaça) o emprego do simulacro, porquanto a grave ameaça deu-se no momento do anúncio do assalto e para tanto bastaria a mera menção a estar armado; mas um dos agentes viu-se acompanhado de outras pessoas, ainda, exibiu simulacro, objeto capaz de infundir maior pânico às vítimas. A relevância de consideração acerca do tema do simulacro de arma de fogo vê-se também porque há a existência de projeto de lei que pretende criminalizar o porte desta espécie de objeto (Projeto de Lei nº 166-A, de 2019, em curso na Câmara dos Deputados). Logo, lembrada a variação da pena entre quatro a dez anos de reclusão, necessária majoração da pena em seis meses de reclusão e em cinco dias-multa.

Desfavoráveis ainda as circunstâncias para o cometimento do crime ao ser praticado por elevado número de pessoas (quatro), com veículo motorizado e durante a madrugada, a infundir maior poder de intimidação às vítimas, já que essas teriam a sensação de efetividade do roubo e da fuga, tanto que as vítimas nem reagiram e entregaram imediatamente os celulares; por essa circunstância, justificada a

majoração em outros seis meses de reclusão e em cinco dias-multa.

Cumpre, assim, estabelecer a pena-base em cinco anos de reclusão e pagamento de vinte dias-multa, no valor mínimo unitário;

II. Dentre as circunstâncias legais, presente a atenuante da confissão, reduz a pena em seis meses de reclusão e cinco dias-multa, perfaz-se novo subtotal de quatro anos e seis meses de reclusão e quinze dias-multa;

III. Em relação às causas de aumento de pena, comprovado o concurso de pessoas (§2º, II, do artigo 157, do Código Penal), necessário aumentar um terço, alcançando-se o subtotal da pena de seis anos de reclusão e pagamento de vinte dias-multa;

Presente ainda a causa de aumento prevista na parte geral, artigo 70, caput, do Código Penal, eis que o roubo atingiu duas vítimas distintas (aqui observado a perfeita identificação pelos assaltantes de que os bens jurídicos eram distintos), a demandar a majoração na fração de um sexto e, assim, a perfazer o subtotal da pena de sete anos de reclusão e pagamento de quarenta dias-multa.

Não concorrentes causas especiais de diminuição, Torno definitivo o quantum da pena de sete anos de reclusão e pagamento de quarenta dias-multa;

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, ante o montante da pena e as causas especiais de aumento, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, será o da modalidade fechado, único capaz de atender aos critérios da prevenção e repressão do crime em julgamento, sem ofensa ao verbete 269, súmula do Superior Tribunal de Justiça. Insuficiente o critério objetivo temporal para progressão para o regime semiaberto (artigo 387, parágrafo 2º, do Código Processo Penal), iniciará o cumprimento no regime original.

Aplicáveis à espécie, vale citar:

"Ao autor de roubo qualificado aplica-se o regime fechado, porque crime desta natureza põe em evidência personalidade marcadamente defeituosa" (JTJ 186/286); E ainda: "Em sede de roubo qualificado, o regime inicial e cumprimento da pena deve ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado demonstra insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção à sociedade, deverá ser devidamente observado, em análises específicas que somente tal regime obriga" (RJDTACRIM 27/189), ambas apud, "Código de Processo Penal Interpretado", MIRABETE, Júlio Fabbrini, 4ª edição, Editora Atlas, p. 258.

E ainda:

"A gravidade do delito de roubo biqualeficado é somente compatível com a imposição do regime fechado, máxime se o réu é reincidente em crime doloso, o que revela periculosidade evidente e personalidade voltada para a prática criminosa" (grifei) (RJDTACRIM 30/254-5). E: "Em se tratando de crime de roubo duplamente qualificado, o regime prisional para o início de cumprimento de pena é o único compatível com a gravidade do delito" (RJDTACRIM 27/107). No mesmo sentido, TACRSP: RJDTACRIM 27/165 e 197, 32/313-4.

Oportuno também transcrever o já decidido pelo Supremo Tribunal Federal:

"O regime inicial depende não só das regras do art. 33 e seu § 2º, mas também de suas ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III" (STF, RTJ 136/145).

"O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando e de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias" (RHC 65.501-SP - RTJ 123/547).

Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência:

condeno EDEMIVALDO CAMARGO DE SOUZA NETO, qualificado nos autos, à pena de dez anos, um mês e dez dias de reclusão (regime fechado) e ao pagamento de oitenta e oito dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, na forma do artigo 70 (por duas vezes), ambos do Código Penal;

condeno JHONATAN SOUZA, qualificado nos autos, à pena de oito anos, nove meses e vinte e três dias de reclusão (regime fechado) e ao pagamento de sessenta e oito

dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, na forma do artigo 70 (por duas vezes), ambos do Código Penal;

condeno WISLEY WITALLO VAZ, qualificado nos autos, à pena de oito anos, três meses e dezesseis dias de reclusão (regime fechado) e ao pagamento de sessenta dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, na forma do artigo 70 (por duas vezes), ambos do Código Penal;

condeno ANDRÉ LUIS COLARES DE ALMEIDA BENTO, qualificado nos autos, à pena de sete anos de reclusão (regime fechado) e ao pagamento de quarenta dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, na forma do artigo 70 (por duas vezes), ambos do Código Penal;

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, cada acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no parágrafo 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item "2" de pág. 128).

Em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da manutenção de motivos que deram ensejo às prisões cautelares (págs. 138/141), aqui renovada a contemporaneidade da segregação também para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto com a elevada pena a perspectiva de evasão do distrito da culpa se potencializa; portanto, os acusados não poderão apelar em liberdade, anotando-se inexistir óbice a essa condicionante (verbete nº 9, súmula do Superior Tribunal de Justiça).

Recomendem-se os acusados nas prisões em que se encontram recolhidos. Na hipótese de interposições de recursos, extraíam-se guias de execução provisória.

Com relação aos objetos apreendidos, os três aparelhos celulares que não dizem respeito a esses fatos e serão objeto de investigação em apartado.

Quanto ao veículo, mediante a efetiva demonstração, oportunamente poderá ser devolvido ao legítimo proprietário, ou sob autorização deste para retirada, anotado o prazo de sessenta dias para tanto, pena de destinação distinta, com leilão do bem e o produto poderá ser depositado nos autos, já que não há razão para se manter o veículo apreendido.

Transitada em julgado, comuniquem-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e às vítimas (artigo 201, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal).

Ribeirão Preto, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA